

1504011-71.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... não há que se falar em desclassificação do roubo qualificado para o delito de receptação culposa já que evidente a prática do roubo em face do ofendido J.

Ainda, razão assiste ao Ministério Público acerca do afastamento do concurso formal de delitos entre os roubos qualificados, já que ambos os bens subtraídos, celular e motocicleta, eram pertencentes à vítima J.

Ademais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1504011-71.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504011-71.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1504011-71.2021.8.26.0548

Autos n.º 06/2022

Vistos etc.,

I - GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o § 2º-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal, e no artigo 180, caput, todos do Código Penal, na forma do concurso material de delitos, porque, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, no interior de uma revendedora de veículos, localizada na Rua Abolição, nº 1.722, Jardim Leonor, nesta cidade e comarca de Campinas, previamente ajustado e agindo em concurso com um outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra A.V.C.C. e J.V.L. de A., um aparelho celular Iphone 11 Pro Max, pertencente a este último, bem como a motocicleta Yamaha/XY-660R, de placa ESG6J93, pertencente a T.G. da S..

Consta ainda que, em data não determinada, sabendo-se que entre os dias 06 e 21 de dezembro de 2021, o acusado recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha/Fazer, de placa FZY3C34, pertencente a E.A.C., e, ainda, no dia 21 de dezembro de 2021 conduziu este mesmo veículo, sabendo se tratar de produto de

roubo.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 12 de janeiro de 2022 (fls. 79/80).

O réu foi citado (fls. 93) e apresentou resposta à acusação a fls. 97/98.

Após, não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido e houve a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 103/104).

Como medida de instrução criminal, em audiência anterior, em 30/05/2022, foi ouvida uma vítima e, em 29/08/2022, uma outra vítima, duas testemunhas de acusação e o réu interrogado ao final (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ de fls. 150 e 161).

Em debates, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal com a condenação pelo delito de receptação e roubo duplamente qualificado, por uma única vez, com o afastamento do concurso formal de delitos (fls. 162/164). A

Defesa, por sua vez, requereu, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial; quanto ao mérito, pleiteou: a) a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação culposa; c) o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo; d) a fixação da pena no mínimo legal; e) o reconhecimento da atenuante relativa à menoridade penal; e, por fim, e) a aplicação da detração (fls. 169/180).

Foi determinada a juntada aos autos do laudo pericial da arma apreendida (fls. 187); no entanto, o ofício de fls. 190 esclareceu que não houve a apreensão de arma de fogo nos autos e sim de um capacete da marca "Taurus"(fls. 190).

É o relatório.

Decido.

II - De início, cumpre refutar as preliminares arguidas pela Defesa.

Não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito processual previsto no Código de Processo Penal, bem como garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em favor do réu.

Ainda, tem-se que foi cumprido o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo o ofendido J. identificado o acusado que foi colocado ao lado de outros dois indivíduos com características físicas semelhantes à ele quando do reconhecimento em audiência.

No mais, não há que se falar em descumprimento do previsto na legislação em razão da vítima não ter descrito as características físicas do autor do delito antes do seu reconhecimento em juízo.

Ressalto que, como se verá adiante, ambos os policiais militares, Cesar e Roan, narraram que, quando da comunicação do roubo, houve a descrição das características físicas e vestimentas do acusado, bem como da motocicleta utilizada para a prática delitiva e que era por ele conduzida quando da abordagem policial.

Portanto, a identificação do réu não se deu apenas por intermédio de uma fotografia apresentada pelos policiais ou através de características físicas genéricas, como colocado pela Defesa.

Ainda, irrelevante o fato de não ter sido juntada aos autos a fotografia apresentada pelos policiais à vítima J. na ocasião.

Observo também que, na fase policial, o ofendido J. disse ter reconhecido inicialmente o acusado por intermédio de uma fotografia apresentada por um policial. Ainda, esclareceu que ambos os assaltantes usavam capacete de cor preta; no entanto, conseguiu visualizar o rosto de Gustavo pela viseira no momento em que ele tentou empurrá-lo. Por fim, avistou os policiais adentrarem a delegacia de polícia com Gustavo, tendo o identificado, com certeza absoluta, como um dos autores do roubo (fls. 11).

Portanto, o reconhecimento do réu se deu de forma exaustiva, desde a abordagem policial até a audiência, e qualquer alegação acerca de irregularidades, tanto na fase policial quanto na judicial, não tem o alcance pretendido pela Defesa. Como é sabido, o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não diz respeito a uma obrigatoriedade, mas sim a uma recomendação.

Neste sentido o seguinte julgado: "Este Tribunal Superior é firme no entendimento

de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. No caso, o Tribunal a quo considerou outros elementos de prova além do reconhecimento pessoal dos agentes realizado extrajudicialmente para embasar a condenação, notadamente os depoimentos das vítimas que, além de reconhecerem os réus, também em juízo, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, narraram de forma harmônica as circunstâncias em que o delito foi praticado." (STJ - AgRg no AREsp 837.171/MA - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - j. 12/04/2016).

Desta forma, não há que se falar em nulidade nos atos de reconhecimento do réu. Desse modo, refutadas todas as preliminares, passo agora à análise do mérito.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17/18 e Auto de Reconhecimento de Objeto de fls. 19.

Quanto à autoria, o réu, na fase policial, disse ter se encontrado com um rapaz que conhecia apenas de vista de uma praça próxima ao Extra Abolição. Afirmou que ele estava na condução de uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor azul, tendo o convidado para ir, na garupa da sua moto, até uma loja de veículos. Já no local, o rapaz desembarcou e adentrou o estabelecimento, tendo roubado uma motocicleta. Por fim, assustado com esta atitude, se evadiu na direção da motocicleta Yamaha Fazer (fls. 16). Em juízo, novamente negou a prática dos delitos, tendo dito que não houve perseguição policial. Afirmou ter ido comer um lanche, momento em que aceitou a carona oferecida por um rapaz, tendo ele dito que precisava passar em uma loja. Já no estabelecimento, este indivíduo desembarcou e adentrou o local, momento em que várias pessoas correram em sua direção, tendo se evadido. Por fim, em audiência, mostrou uma tatuagem que possuía em seu antebraço e disse não ter tirado o capacete enquanto estava na loja.

No entanto, a vítima J. disse que trabalhava em uma loja de revenda de veículos, tendo chegado ao local com a sua motocicleta e a estacionado dentro do estabelecimento. No mais, o acusado Gustavo chegou à loja na condução de uma motocicleta, juntamente com um outro indivíduo na garupa, tendo este último desembarcado e o abordado com o emprego de uma pistola. Acrescentou que este indivíduo não identificado o ameaçou e chegou a nele "encostar" a arma de fogo, tendo subtraído o seu celular e a sua motocicleta e deixado o local na sua condução. No mais, tentou derrubar o réu Gustavo da moto com a qual ele chegou à loja, no entanto, sem sucesso, tendo ambos os assaltantes se evadido. Disse que o acusado vestia uma camisa de time e bermuda, não tendo percebido se possuía tatuagem ou cicatriz. Em juízo, o reconheceu como o condutor da motocicleta com a qual chegaram ao estabelecimento, tendo o indivíduo não identificado sido o responsável pela abordagem direta mediante o emprego de arma de fogo.

O ofendido E., a vítima do crime de receptação, disse que estava na condução da sua motocicleta, em direção a sua empresa, momento em que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Afirmou que um deles portava uma arma pequena, de calibre 22, tendo sido a sua motocicleta subtraída. Por fim, disse que correu para o outro lado da via, tendo ouvido um barulho de disparo de arma de fogo.

O policial militar Cesar relatou que estava em patrulhamento de rotina, momento em que um transeunte gritou "roubo, roubo", tendo apontado na direção de uma motocicleta. O condutor do veículo, ao perceber a presença policial, acelerou e tentou empreender fuga; no entanto, posteriormente, teve que parar devido ao fluxo de veículos da via, tendo sido abordado. Ainda, em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, em consulta à numeração da placa da motocicleta, constatou que ela era produto de roubo anterior, tendo o acusado alegado que ela pertencia a um conhecido sem fornecer qualquer tipo de qualificação. No mais, foi irradiada pelo COPOM a ocorrência de um roubo na região, tendo sido informadas as características dos dois autores, bem como da motocicleta utilizada para a prática do crime. Como as características físicas do acusado, moreno, e as suas vestes, bem como a descrição da motocicleta, coincidiram com as informadas pelo COPOM, o

conduziu ao distrito policial. Disse que a foto do acusado foi enviada ao policial responsável pela atendimento da vítima do roubo, tendo sido ela mostrada ao ofendido que o reconheceu como um dos autores do delito. Por fim, esclareceu que o acusado não descartou nenhum objeto durante a perseguição policial.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Roan que o reconheceu em juízo como o condutor da motocicleta.

Inicialmente, verifico que não há que se falar em comprometimento da palavra da vítima J. que descreveu com riqueza de detalhes a grave ameaça sofrida, mediante emprego de uma arma de fogo, assim como a subtração do seu celular e motocicleta. Por fim, o reconheceu em juízo como um dos assaltantes.

Neste sentido: "Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJ-SP - Apelação criminal n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 - Rel. Des. Salles Abreu - 4ª. Câmara de Dir. Criminal - j. 07/06/2011)

E mais: "Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente." (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 - Rel. Des. Francisco Bruno - 9ª Câmara de Dir. Criminal - j. 02/06/2011, VU)

No mais, muito embora a vítima J. tenha narrado que o acusado estava na condução da motocicleta, tendo sido abordada pelo seu comparsa, evidente que ambos os assaltantes estavam conluídos para a prática do roubo.

No mais, irrelevante o fato do ofendido não ter identificado as tatuagens no antebraço do réu; ressalto que a ação criminosa se dá de forma muito rápida e a não observação de uma tatuagem não tem o condão de afastar o reconhecimento do acusado realizado em audiência.

Ressalto também que, na fase policial, a vítima J. identificou o capacete apreendido na posse de Gustavo como aquele por ele utilizado quando da prática do delito (fls. 19).

Ainda, na fase policial, o ofendido narrou que, muito embora o acusado não tenha tirado o capacete durante a ação, foi possível identificar o seu rosto através da viseira (fls. 12)

No mais, ainda que os policiais militares não tenham presenciado a subtração, é certo que deram início à perseguição na sequência do ocorrido, tendo o réu sido abordado na posse da motocicleta utilizada quando do roubo.

E, como se sabe, os policiais militares podem ser testemunhas e seus depoimentos têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes." (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

Portanto, a negativa apresentada pelo acusado restou completamente isolada das provas produzidas em juízo.

Também as duas causas de aumento de pena do roubo restaram comprovadas, uma vez que demonstrados o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.

A vítima declarou que a arma de fogo estava na posse do assaltante não identificado, o que justifica o fato de que, muito embora os policiais não tenham visualizado o descarte de qualquer objeto durante a perseguição do acusado, o armamento não foi apreendido na sua posse.

Ainda a vítima J. confirmou o uso da arma de fogo, tendo acrescentado que ela foi nele "encostada" como forma de ameaça. Desta forma, as suas declarações constituíram elementos suficientes a evidenciar o seu emprego.

No mais, deve-se notar que esta constitui circunstância objetiva do tipo qualificado e, portanto, comunicável entre os agentes. Neste sentido: "O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência." (STJ - HC 579.177/SP - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 09/06/2020).

Portanto não há que se falar em desclassificação do roubo qualificado para o delito de receptação culposa já que evidente a prática do roubo em face do ofendido J. Ainda, razão assiste ao Ministério Público acerca do afastamento do concurso formal de delitos entre os roubos qualificados, já que ambos os bens subtraídos, celular e motocicleta, eram pertencentes à vítima J.

Ademais, acerca do delito de receptação, observo que a motocicleta produto de subtração anterior foi apreendida na posse do acusado, a quem incumbia a apresentação de prova acerca da origem lícita ou de sua conduta culposa, como adequada divisão do ônus probatório no processo penal.

Veja-se: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova." (AgRg no AREsp 979.486/MG - STJ - 5ª Turma - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 13/03/2018, DJe 21/03/2018) E não obstante a defesa tenha se desincumbido de produzir prova nesse sentido, eventual demonstração da ciência quanto à origem ilícita pode ser obtida mediante a verificação dos elementos que revestiram o fato e a conduta do acusado.

Neste sentido: "Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente." (AgRg no RESp 908826/RS - STJ - 6ª Turma - Rel. Min. JANE SILVA - DJe 17/11/2008)

Cumprе ressaltar que o réu, muito embora tenha dito que apenas pegou uma carona, em momento algum forneceu qualquer tipo de qualificação acerca deste indivíduo não identificado, fato que também afasta a possibilidade de reconhecimento do delito de receptação culposa.

Por fim, equivocа-se a Defesa acerca do reconhecimento da atenuante relativa à menoridade penal já que o acusado tinha 24 (vinte e quatro) anos quando da prática do delito.

Desta forma, feita esta última observação, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu pela prática dos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso material com a receptação é de rigor.

Passo, assim, à dosagem das penas.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que, em audiência, disse trabalhar em um lanchonete e ser ajudante de pintor. Observo que não há nos autos elementos que justifiquem o aumento sucessivo em relação às qualificadoras do artigo 157 do Código Penal, pois não se verificam motivos que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo. Desta forma, considerando o § 2º-A, inciso I, do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código

Penal, uma vez que houve grave ameaça à vítima e a pena é superior a 04 anos. PENA – ARTIGO 180, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 1 (um) ano de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que, em audiência, disse trabalhar em um lanchonete e ser ajudante de pintor. Inviável a substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal em razão do disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal.

III – Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO, qualificado nos autos (RG nº 43.635.632 – IIRGD – fls. 86), à pena segregativa de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

B) CONDENÁ-LO, também, à pena segregativa de 01 (um) ano de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Não obstante primário, deverá o réu iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo duplamente qualificado em concurso material com o crime de receptação (artigo 33, § 2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a primariedade do paciente e a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificada com base na especificidade do caso sub examine, haja vista a desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e a gravidade concreta do delito de roubo perpetrado, razão pela qual não há constrangimento ilegal algum a ser sanado pela via eleita. 2. Ordem denegada.” (HC n.º 168.264-SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – 6ª Turma – STJ – j. 27/09/2011).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 19 de outubro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA